

Contrato de Prestação de Serviços de Marketing Digital

Gestão de tráfego pago, tracking e serviços correlatos

CONTRATADA: THE NEW ADS (Douglas Estevam Teixeira), inscrita no CNPJ sob o nº 49.951.219/0001-65, com sede na Rua Cecília Henrique Fernandes, 581, Congonhas, Tubarão/SC, doravante denominada **CONTRATADA**.

CONTRATANTE: {{CLIENTE_RAZAO_SOCIAL}}, inscrita no CNPJ sob o nº {{CLIENTE_CNPJ}}, com sede em {{CLIENTE_ENDERECO}}, neste ato representada por {{CLIENTE_REPRESENTANTE}}, doravante denominada **CONTRATANTE**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Marketing Digital, que se regerá pelas cláusulas seguintes.

1. OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços:

- {{ESCOPO_SERVICO_1}}
- {{ESCOPO_SERVICO_2}}
- {{ESCOPO_SERVICO_3}}

1.1. Não estão incluídos neste contrato: {{ESCOPO_EXCLUSOES}}.

1.2. A obrigação central da CONTRATADA é gerar, de forma contínua e crescente, demanda qualificada para a CONTRATANTE por meio de tráfego pago. A CONTRATADA assume esse resultado como compromisso ativo: acompanha as campanhas, testa, ajusta e otimiza continuamente para elevar o volume e a qualidade dos leads gerados, tratando o crescimento da CONTRATANTE como objetivo próprio, inclusive propondo e executando ações complementares fora do escopo original quando identificar oportunidade real de melhoria.

1.3. O serviço contratado é de geração de demanda por tráfego pago, e não de vendas. A conversão dos leads e oportunidades gerados em vendas fechadas é de responsabilidade comercial da CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA cobrança, penalidade ou retenção de valores em função do volume de vendas, uma vez que essa etapa do processo está fora de seu controle direto.

2. PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato vigora por prazo mínimo de {{PRAZO_MINIMO_MESES}} , contados a partir da data de assinatura, renovando-se automaticamente por prazo indeterminado ao término desse período, salvo manifestação de rescisão nos termos da Cláusula 7.

3. VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula 1, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores abaixo:

Item	Valor	Vencimento
Fee fixo mensal de gestão	{{VALOR_FEE_FIXO}}	{{DIA_VENCIMENTO}}
Componente variável (escala de verba)	{{PERCENTUAL_VARIAVEL}}	Junto à fatura do mês de referência

3.2. O componente variável incide sobre {{REGRA_VARIAVEL_DETALHE}} (ex.: percentual sobre a verba de mídia investida no mês, aplicado a partir de determinado patamar de investimento).

3.3. Forma de pagamento: {{FORMA_PAGAMENTO}} (PIX, boleto ou transferência).

3.4. Em caso de atraso, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescida de juros de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, calculados pro rata die.

3.5. Os valores serão reajustados anualmente pela variação do IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), a contar da data de assinatura.

4. VERBA DE MÍDIA

4.1. A verba destinada ao investimento em anúncios (Meta Ads, Google Ads ou outras plataformas) não está incluída nos valores da Cláusula 3 e é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE, que a investirá diretamente junto às plataformas, salvo acordo expresso em contrário registrado em aditivo.

4.2. A CONTRATADA não se responsabiliza por bloqueios, suspensões ou glosas de conta de anúncio motivados por violação de políticas das plataformas por parte da CONTRATANTE ou de terceiros por ela indicados.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços descritos na Cláusula 1 com zelo técnico, dentro das melhores práticas de mercado;
- Fornecer relatórios de performance com periodicidade {{PERIODICIDADE_RELATORIO}} ;

- Manter canal de comunicação ativo para dúvidas e alinhamentos durante o horário comercial de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h;
- Zelar pela confidencialidade das informações e acessos da CONTRATANTE.

5.1. Eventuais respostas ou atendimentos prestados pela CONTRATADA fora do horário comercial descrito no item anterior, ou em sábados, domingos e feriados, são realizados por mera liberalidade e não geram obrigatoriedade de atendimento nesses horários, tampouco criam precedente para exigência futura.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fornecer, em tempo hábil, acessos, materiais, informações e aprovações necessárias à execução dos serviços;
- Efetuar o pagamento da verba de mídia diretamente às plataformas, mantendo saldo suficiente para veiculação contínua dos anúncios;
- Aprovar ou solicitar ajustes em criativos e peças no prazo de até {{PRAZO_APROVACAO_DIAS}} dias úteis, sob pena de os prazos de entrega da CONTRATADA serem prorrogados na mesma proporção do atraso;
- Pagar os valores previstos na Cláusula 3 nas datas acordadas.

7. RESCISÃO E AVISO PRÉVIO

7.1. Encerrado o prazo mínimo previsto na Cláusula 2, qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, prazo durante o qual os serviços e pagamentos seguem normalmente.

7.2. Caso a CONTRATANTE deseje encerrar o contrato de forma imediata, sem cumprir o aviso prévio de 30 dias previsto no item 7.1, incidirá multa rescisória correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do fee fixo mensal vigente, a título de compensação pelo período de aviso não cumprido.

7.3. Não se aplica a multa do item 7.2 em caso de descumprimento contratual comprovado por parte da CONTRATADA, ou de comum acordo formalizado por escrito entre as partes.

7.4. O não pagamento de qualquer fatura por prazo superior a 15 (quinze) dias corridos após o vencimento autoriza a CONTRATADA a suspender os serviços até a regularização, sem prejuízo da cobrança dos valores em aberto.

8. PROPRIEDADE E TITULARIDADE

8.1. As contas de anúncio, pixels, tags e ativos de mídia criados em nome da CONTRATANTE permanecem de titularidade da CONTRATANTE durante e após a vigência deste contrato.

8.2. Os materiais criativos, textos, artes e demais peças produzidas pela CONTRATADA no âmbito do escopo contratado (Cláusula 1) são cedidos à CONTRATANTE para uso nas campanhas contratadas,

mediante quitação integral dos valores devidos. Metodologias, processos internos, estrutura de campanhas, segmentações, templates e ferramentas proprietárias da CONTRATADA permanecem de sua exclusiva titularidade.

8.3. Encerrado o presente contrato, por qualquer motivo, a CONTRATANTE não poderá replicar, adaptar ou reaproveitar, por conta própria ou por meio de terceiros, a estrutura de campanhas, segmentações, estratégias de lances, funis, e a estrutura de rastreamento avançado (incluindo configuração de tags e eventos no Google Tag Manager e o rastreamento avançado de conversas via WhatsApp/API de mensagens) e demais metodologias desenvolvidas pela CONTRATADA durante a vigência contratual, as quais constituem know-how proprietário da CONTRATADA.

8.4. Materiais, artes, vídeos ou peças entregues pela CONTRATADA em caráter de cortesia, bônus ou excedente ao escopo contratado (overdelivery), sem cobrança específica, não têm seus direitos de uso cedidos à CONTRATANTE e não podem ser utilizados, publicados ou adaptados sem autorização expressa da CONTRATADA, salvo acordo em contrário formalizado por escrito.

9. CONFIDENCIALIDADE

9.1. As partes se comprometem a manter sigilo sobre informações estratégicas, dados de performance, acessos e demais informações confidenciais trocadas em razão deste contrato, durante sua vigência e por 2 (dois) anos após seu término.

10. PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

10.1. As partes se comprometem a tratar quaisquer dados pessoais aos quais tenham acesso em razão deste contrato em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), utilizando-os exclusivamente para as finalidades aqui previstas.

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA envolvem estratégia, execução técnica e otimização contínua, mas os resultados de campanhas de mídia paga dependem de fatores de mercado, concorrência, sazonalidade, políticas das plataformas e demais variáveis fora do controle da CONTRATADA. Não há garantia de resultado específico (volume de leads, vendas, ROAS ou faturamento).

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da comarca de Tubarão/SC para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Tubarão/SC, {{DATA_ASSINATURA}} .

{{CLIENTE_RAZAO_SOCIAL}}
CONTRATANTE

The New Ads
CONTRATADA

The New Ads — documento gerado a partir do template padrão. Revisar cláusulas em {} antes do envio.